

高考写作素材

罗尔斯

现代西方思想史 · 作为公平的正义

1921 — 2002

美国政治哲学家 · 哈佛大学教授

“作为公平的正义” · “无知之幕” · “差异原则”

本册为单人物深度版 · 含生平、著作、核心思想与写作应用

目 录

01 人物定位与速览	一句话读懂
02 生平：从战场归来的沉默学者	经历如何长成思想
03 主要著作与学术成就	一本书救活一个学科
04 核心思想（一）原初状态与无知之幕	把偏私的条件拿走
05 核心思想（二）两个正义原则与差异原则	不平等的许可条件
06 核心思想（三）反思的平衡与重叠共识	讲理的方法
07 论争与回声	他的对手让他更清晰
08 我们该如何理解罗尔斯	对今天的意义
09 写作应用提示	如何用进考场

本册每节末以灰色小字标注网络文献来源；思想用于论证，生平用于点缀。

1 人物定位与速览

如果要在二十世纪找出一个把“公平”二字重新变成严肃学问的人，那就是罗尔斯。他一生只谈一件事：一个社会的基本制度，凭什么可以被称为正义的？他的答案叫“作为公平的正义”——正义不是某种从天而降的真理，而是自由平等的人们在一个足够公道的起点上，本来会共同同意的那套规则。

1971年的《正义论》出版之前，英美哲学界普遍认为规范性的政治哲学已经死了：能谈的只有语词分析和功利计算。《正义论》一举把它救活。罗尔斯请我们做一个思想实验：设想你在决定社会规则时，暂时不知道自己将是谁——不知道自己的出身、财富、天赋、性别、健康，甚至不知道自己会信什么、爱什么。这层遮蔽被他称为“无知之幕”。在幕后，你无法为自己量身定制规则，于是你只能公道地为所有人立法。

这个设计的力量在于它的谦卑：它不要求人变得圣洁，只要求人被剥夺偏私的条件。罗尔斯没有说人应当无私，他说的是——把偏私所依赖的信息拿走，理性的自利者自己就会选出公道的规则。这是现代人能理解的道德论证方式：不诉诸神意，不诉诸天理，只诉诸程序的公道。

速览卡

生卒

1921年2月21日生于美国马里兰州巴尔的摩；2002年11月24日卒于马萨诸塞州列克星敦

国籍/身份

美国；政治哲学家、伦理学家；先后任教于康奈尔大学、麻省理工学院，1962年起长期执教哈佛大学

研究领域

政治哲学、伦理学、法哲学；分配正义、社会契约论、立宪民主与政治自由主义

核心命题

正义即公平：正义原则应当是自由平等者在“原初状态”、隔着“无知之幕”所会一致选择的原则；由此得出两个正义原则，其中第二个包含“差异原则”——不平等只有在最有利于境况最差者时才被允许

代表著作

《正义论》（A Theory of Justice, 1971；修订版1999）、《政治自由主义》（Political Liberalism, 1993）、《万民法》（The Law of Peoples, 1999）、《作为公平的正义：正义新论》（Justice as Fairness: A Restatement, 2001）

一句名言

“正义是社会制度的首要德性，正如真理是思想体系的首要德性。”（《正义论》第1节）

来源：Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls”；Wikipedia, “John Rawls”；Britannica, “John Rawls”；John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed., Harvard University Press, 1999。

来源：Stanford Encyclopedia of Philosophy “John Rawls”；Wikipedia “John Rawls” “A Theory of Justice”；
Britannica “John Rawls”；刘擎《西方现代思想讲义》

2 生平：从战场归来的沉默学者

罗尔斯1921年生于巴尔的摩一个律师家庭。童年有一件事贯穿了他的一生：两个弟弟先后因传染病去世，而病是从他身上传过去的。传记作者常提到，这件事在他身上留下了终身的口吃，也留下了一种对“偶然”的敏感——为什么灾难落在这个人头上而不是那个人头上？后来他在《正义论》里反复说：天赋、出身、健康都是“自然的偶然”与“社会的偶然”，一个人并不因为侥幸抽到好签就配得更多。这一念之转，几乎可以看作童年经验的哲学化。

1943年他从普林斯顿毕业，随即入伍，在太平洋战场服役，随部队进入战后的日本，亲眼看到广岛的废墟。这段经历让他终身警惕两件事：以“整体利益”为名牺牲个别的人；以及大规模暴力对道德语言的腐蚀。他晚年撰文明确批评对广岛投弹的正当性论证。这也解释了《正义论》对功利主义的核心不满——功利主义为了总量的最大化，原则上允许牺牲某些人，而罗尔斯坚持每个人都拥有一种“不可侵犯性”。

战后他回普林斯顿读博，1950年获博士学位，其后任教于康奈尔、麻省理工，1962年到哈佛，直至退休。他一生几乎没有公共表演：不上电视，不写专栏，不参加论战式的骂阵。据他的学生回忆，他讲课时常常花整个学期认真复述他要反驳的对手，把对方讲得比对方自己更有说服力，然后才谨慎地提出异议。同事称他“像一个在自己文字里几乎隐身的人”。

他把二十多年时间投在一本书上。从1958年的论文《作为公平的正义》到1971年的《正义论》，中间是十三年反复推翻重写。此书出版后被译成近三十种语言，被公认是二十世纪最重要的政治哲学著作。1995年他第一次中风，其后又数次发病，仍在病中完成《万民法》与《正义新论》。2002年11月24日在家中去世。

生平可用素材点

偶然与责任：弟弟之死与终身口吃——一个人对“为什么是我而不是他”的追问，可以长成一整套正义理论。写“偶然与公平”“运气与德性”时可用。

沉默的分量：不上电视、不写专栏，二十年写一本书。写“慢”“专注”“学术的尊严”时可用。

把对手讲得比对手更好：这是学术诚实的最高形式。写“如何与不同意见相处”“论辩的德性”时极为妥帖。

从广岛的废墟里带回一条底线：不能为了总量牺牲个人。写“数字与人”“效率与底线”时可用。

来源：Wikipedia，“John Rawls”（生平、军旅与学术履历）；Britannica，“John Rawls”；Thomas Pogge，John Rawls: His Life and Theory of Justice, Oxford

University Press, 2007。按：童年丧弟与口吃、广岛见闻见于其权威传记与讣闻，具体细节的措辞以传记原文为准。

来源：Wikipedia “John Rawls”；Britannica “John Rawls”；Thomas Pogge, John Rawls: His Life and Theory of Justice

3 主要著作与学术成就

▪ 《正义论》（1971）：现代政治哲学的分水岭

全书要回答的是：一个社会的“基本结构”——宪法、法律、经济制度、教育与家庭制度——应当依据什么原则来安排。罗尔斯的做法是复活社会契约论，但把契约从历史事件改造为检验标准：不是问“祖先当年签过什么”，而是问“如果在公道的条件下重新商定，我们会同意什么”。1999年修订版是通行的引用本。

▪ 《政治自由主义》（1993）：现代社会如何在分歧中共处

《正义论》被批评为暗中依赖了某种特定的人生观。罗尔斯的回应是把正义理论“政治化”：正义原则不应建立在任何一种宗教或哲学的整全学说之上，而应当是各种不同信念的人从各自立场出发都能认可的“重叠共识”。这是他对现代多元社会最重要的贡献之一——不要求大家想法一致，只要求在公共规则上能够彼此点头。

▪ 《万民法》（1999）与《正义新论》（2001）

《万民法》把正义问题推向国际，讨论各人民之间的正义与宽容的限度；《正义新论》是他在病中对自己一生理论的重述与澄清，其中明确批评福利国家资本主义与放任资本主义，倾向“财产所有的民主制”与“自由社会主义”。

学术贡献

复兴规范政治哲学：使“何为正义”重新成为可严格论证的问题。

重构社会契约论：契约不是历史，而是检验制度的思想装置。

提出“反思的平衡”：在原则与直觉之间往复调整的道德方法论。

确立“基本结构”为正义的首要对象：正义先问制度，再问个人。

思想史效应

催生了当代政治哲学的整个论战格局：诺齐克从自由至上主义反驳，德沃金以平等主义修补，桑德尔、沃尔泽从社群主义质疑，森与努斯鲍姆以“可行能力”另立门户。

刘擎在《西方现代思想讲义》中把罗尔斯放在“现代人如何在价值多元中共同生活”的脉络里：他提供的不是终极答案，而是一种公共讲理的方式。

来源：Wikipedia, “A Theory of Justice” “Political Liberalism” “The Law of Peoples”；Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls”；John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, 2001, p.138（对福利国家资本主义与放任资本主义的批评）。

来源：Wikipedia “A Theory of Justice” “Political Liberalism”；Stanford Encyclopedia of Philosophy “John Rawls”

4 核心思想（一）原初状态与无知之幕

“原初状态”是一个假想的立法场景：一群理性的、彼此互不关心的人要为将来共同生活的社会选择基本规则。为了保证选择的公道，罗尔斯给他们加了一层遮蔽——“无知之幕”。

没有人知道他在社会中的位置、他的阶级出身或社会地位，也没有人知道他在自然资质与能力分配中的运气——他的智力、体力，以及诸如此类。

—— 罗尔斯《正义论》（1971；修订版1999），第3节，第11页

请注意这层幕布遮住了什么：它没有遮住知识与理性，人们仍然懂经济学、心理学与社会常识；它只遮住了关于“我是谁”的具体信息。于是每个人在立规则时都被迫替所有可能的位置打算——因为幕布掀开时，你可能是任何人。这就是罗尔斯所谓“公平”的确切含义：不是结果的相同，而是起点的不偏。

在这种彻底的不确定中，理性的人会怎样选？罗尔斯认为他们会采用“最大化最小值”（maximin）的谨慎策略：既然可能落到最底层，就要让最底层的处境尽可能好。这一步推理是全书争议最多的环节，但它的直觉极其朴素——如果你要切一块蛋糕分给别人，而你自己拿哪一块由别人决定，你会尽力切得公平。

为什么这不是空想

无知之幕不是要人们真的失忆，而是一把尺子：当你要判断一项政策是否公道，就问——如果我不知道自己将处在这项政策的哪一端，我还会同意它吗？

它把“公道”从圣人的美德变成了程序的产物。这是现代制度设计的基本智慧：好制度不指望人人是好人，而是让坏人也做不成坏事。

现实中的近似物随处可见：切蛋糕者最后取、双盲评审、匿名阅卷、回避制度——都是“无知之幕”的制度化碎片。

来源：John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed., Harvard University Press, 1999, § 3（原初状态）、§ 4（无知之幕）、§ 24; Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Original Position”。

来源：John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed., 1999, § § 3-4, § 24; Stanford Encyclopedia of Philosophy “Original Position”

5 核心思想（二）两个正义原则与差异原则

幕后的人会选出什么？罗尔斯的答案是两条原则，并且严格排序——第一条必须先被满足，第二条才登场。

两个正义原则

第一原则（平等自由）

“每个人对于与所有人的同样自由体系相容的、最广泛的平等基本自由体系，都拥有平等的权利。”基本自由包括思想、良心、言论、结社与政治自由。自由只能为了自由本身而被限制。

第二原则之一（公平的机会平等）

社会与经济的不平等所附着的职位与岗位，必须在“公平的机会平等”条件下向所有人开放——不仅法律上不禁止，而且要让出身不同的人有实质相近的竞争起点。

第二原则之二（差异原则）

“社会与经济的不平等应当被这样安排：它们最有利于境况最差者。”即不平等本身不被禁止，但必须为最弱势者带来最大的好处，否则不可接受。

词典式优先

自由优先于机会平等，机会平等优先于差异原则。经济上的好处不能用来赎买基本自由——这是罗尔斯与功利主义决裂的关键。

差异原则最容易被误读为“均贫富”。罗尔斯并不主张削平差距。医生比普通人收入高，如果这种差距吸引了更多优秀的人从医、从而使最缺医少药的人也获益，那么这种不平等是正当的。他真正禁止的是另一种情形：一部分人凭天赋与出身的侥幸，把优势兑换成更大的份额，而最底层的人并未因此变好。

所谓不正义，不过就是那些并未使所有人受益的不平等。

—— 罗尔斯《正义论》第11节

支撑差异原则的是一个更深的判断：天赋不是功劳。一个人生来聪敏、健康、家境优渥，这些都不是他挣来的，因而并不构成“配得更多”的道德根据。罗尔斯由此提出，社会应当把天赋分布看作某种共同资产——不是把天赋收归公有，而是让有天赋者的成功同时改善处境最差者的境况。这一点后来被诺齐克激烈反驳，也被德沃金细致修补。

来源：John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed., 1999, § 11（两个原则，p. 53、p. 266）、§ 13（差异原则）、§ 17（天赋作为共同资产）；Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls”。译文据通行中译（何怀宏等译，中国社会科学出版社）意译校订。

来源: John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed., 1999, § 11, § 13, § 46; Stanford Encyclopedia of Philosophy “John Rawls”

6

核心思想（三）反思的平衡与重叠共识

罗尔斯留给我们的不只是结论，还有一套方法。他称之为“反思的平衡”：一方面我们有一些相当确定的道德直觉（比如奴隶制是错的、宗教迫害是错的），另一方面我们有一些抽象原则。当原则与直觉冲突时，不是一味以原则压直觉，也不是一味以直觉否原则，而是双向修改，直到二者达成暂时的、可修正的一致。

这是一种极为成熟的思维姿态：它承认我们没有阿基米德点，没有不可怀疑的第一原理；我们只能带着自己既有的判断上路，一边走一边校准。写议论文时这一点尤其可借鉴——好的论证不是从天降的公理演绎到底，而是在原则与个案之间来回打磨。

晚期的《政治自由主义》则处理另一个现代难题：一个社会里的人对“什么是好的人生”根本谈不拢，还能共享同一套政治原则吗？罗尔斯的回答是“重叠共识”——基督徒、无神论者、儒家、功利主义者可以各依自己的整全学说，殊途同归地支持同一套政治正义原则。这里的关键是区分两个层次：在“何为好生活”上我们可以永远分歧，在“如何共同生活”上我们必须找到公共理由。

两个方法论关键词

反思的平衡

在抽象原则与具体判断之间往复调整，最终达到可修正的融贯状态。它意味着道德知识是被建构的，不是被发现的。

公共理由

在公共政治领域论证时，应当使用他人即使不接受你的信仰也能听懂、能评估的理由。这是多元社会里最重要的说话方式。

重叠共识

不同的整全学说从各自前提出发，对同一套政治原则给出各自的支持。一致不在根基处，而在结论处。

来源：John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed., 1999, §9（反思的平衡）；John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993（重叠共识、公共理由）；Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Reflective Equilibrium” “John Rawls”。

来源：John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed., 1999, §9; Political Liberalism, 1993; Stanford Encyclopedia of Philosophy “Reflective Equilibrium”

7 论争与回声

《正义论》最大的成就之一，是它招来了一整代最好的反驳。理解这些反驳，比单独背诵罗尔斯更

有用。

- 诺齐克（自由至上主义）：你怎么能拿一个人自愿劳动所得去改善另一个人的处境？正义不在于分配的结果好看，而在于每一步获取与转让是否正当。他以“张伯伦论证”指出，只要起点是正义的、每一步转让都是自愿的，产生的巨大不平等就无可指责。
- 德沃金（自由派平等主义）：罗尔斯方向正确但工具不够精细。真正的根据是“平等的关怀与尊重”；分配上应当区分人应负责的“选择”与不应负责的“运气”，由此走向“资源平等”。
- 桑德尔与社群主义：无知之幕后的那个人太单薄了——被剥去了历史、家庭、传统与共同体归属之后，还剩下什么样的“我”来做选择？人的身份并非选择的产物，而部分是被给定的。
- 阿马蒂亚·森：不要只盯着“基本善”这些手段，要看人实际有能力去做什么、去成为什么。同样的收入对残障者与健全者意义完全不同。
- 女性主义与批判理论：家庭内部的分工与权力长期被排在“基本结构”之外，而这恰恰是不平等最顽固的所在。

罗尔斯本人对这些批评的回应方式很值得记住：他几乎从不反唇相讥，而是修改自己的表述。《政治自由主义》就是对“暗含特定人生观”这一批评的正面让步。一个思想家愿意为对手改写自己的书，这是学术共同体最好的样子。

来源：Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls” “Robert Nozick” “Communitarianism”; Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 1974; Michael Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 1982; Amartya Sen, “Equality of What?”, 1979; 刘擎《西方现代思想讲义》。

来源：Stanford Encyclopedia of Philosophy “John Rawls” “Robert Nozick” “Communitarianism”; 刘擎《西方现代思想讲义》

8 我们该如何理解罗尔斯

罗尔斯常被简化为“主张再分配的自由派”，这个标签几乎丢掉了他全部的价值。他真正的贡献不在于给出了哪一条政策，而在于示范了一种在价值分歧的时代里仍然可能的讲理方式。

现代社会最深的困境，用韦伯的话说是“价值的多神论”——诸神纷争，谁也不能压服谁。这时通常有两条歧路：一条是相对主义，说反正谈不出对错，不如各行其是；一条是独断，说我这套是唯一真理，不同意者就是错的。罗尔斯提供了第三条路：我们暂且不去争论谁的人生观最高明，而是先问——什么样的公共规则，是各方从自己的立场出发也都能接受的？他把哲学从“寻找终极真理”转向“寻找公共可辩护性”。

第二重意义在于他对“运气”的处理。我们这个时代最流行的自我叙事是“我的成功靠我自己”。罗尔斯冷静地提醒：你出生在什么家庭、遇到什么老师、有什么天赋与健康，你在其中并无功劳。承认这一点并不否定努力的价值，而是给成功者加上一重谦逊，给失败者留一分体面。他真正问的是——当一个社会里最不幸的人过得怎么样，我们才敢说这个社会是好的？

第三重意义在于视角的训练。无知之幕本质上是一门想象力的功课：把自己从既有位置里拔出来，从最弱者的位置回望规则。这不是道德说教，而是一种可以刻意练习的思维能力。一个人是否成熟，很大程度上就取决于他能否从不属于自己的位置上看问题。

正义是社会制度的首要德性，正如真理是思想体系的首要德性。

—— 罗尔斯《正义论》第1节，第3页

这句话该这样读：一个思想体系再精巧，若是假的，就一文不值；一套制度再高效，若是不义的，也同样一文不值。效率、繁荣、稳定都是好东西，但它们不能替正义交账。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》（关于价值多元与公共理性的讨论）；Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls”；John Rawls, A Theory of Justice, rev. ed., 1999, §1。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》；Stanford Encyclopedia of Philosophy “John Rawls”

9

写作应用提示

罗尔斯极适合用于“公平”“规则”“个人与社会”“成功与运气”“如何与分歧共处”一类题目。用法的关键是：不要摆概念，而要让概念去处理具体情境。

适配题型与切入角度

公平与规则

用“无知之幕”做判据：一项规则是否公道，看它能否通过“若我不知自己站在哪一端仍愿接受”的检验。可从匿名阅卷、双盲评审、切蛋糕者后取切入。

成功与运气

用“天赋不是功劳”：出身、天资、时代都是偶然。承认偶然，不是贬低努力，而是让成功者有谦逊，让不幸者有体面。

效率与底线

用第一原则的优先性：自由与权利不可用经济好处赎买。反驳“为了大局牺牲少数人”式论证。

差距与共同富裕

用“差异原则”：不平等不必消灭，但必须回答一个问题——它有没有让境况最差的人也好起来？

分歧与共处

用“重叠共识”与“公共理由”：不必强求人心一致，只需在公共规则上找到彼此都能接受的理由。

如何论辩

用“反思的平衡”与他把对手讲得更好的治学习习惯：真正的论证是在原则与个案之间往复打磨。

可直接背诵引用

“正义是社会制度的首要德性，正如真理是思想体系的首要德性。”——《正义论》第1节

“社会与经济的不平等应当被这样安排：它们最有利于境况最差者。”——差异原则，《正义论》第11、13节

“所谓不正义，不过就是那些并未使所有人受益的不平等。”——《正义论》第11节

无知之幕的意思是：立规则的人不知道自己将成为谁。（可作转述使用）

常见误用与纠正

误：罗尔斯主张绝对平均。正：他允许不平等，只要求不平等最有利于最弱者。

误：无知之幕后人变得无私。正：它只是拿走偏私所需的信息，让自利者也不得不公道。

误：把罗尔斯写成空想家。正：他明确反对乌托邦，称自己追求的是“现实的乌托邦”，并把可行性与稳定性作为理论的必要条件。

误：把“原初状态”当作历史事件。正：它是一个检验制度的思想装置，从来不曾发生、也不需要发生。

示例段（可仿写）

罗尔斯请我们做一个近乎苛刻的思想实验：在为社会定下规则之前，先忘掉自己是谁——不知出身、不知天赋、不知贫富。他把这层遮蔽称为“无知之幕后”。幕后的人无法为自己量身定制规则，只能替所有可能的位置打算。这个设计的深意不在于要求人们高尚，而在于承认人们并不高尚：既然偏私难以根除，那就拿走偏私所依赖的条件。于是他得出那条朴素而锋利的标准——不平等本身不可怕，可怕的是它没有让处境最差的人也好起来。今天当我们评判任何一项规则，都不妨先问自己一句：若我不知道自己将站在它的哪一端，我还愿意接受它吗？

来源：写作建议为编者整理；所引命题与文句依据 John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed., Harvard University Press, 1999 及 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls”。

来源：本节为编者整理的写作用法，思想依据见前各节所引原著与SEP/Wikipedia条目